

RECURSO CÍVEL Nº 5061824-60.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA**RECORRENTE:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)**RECORRIDO:** FERNANDO JIMENEZ BARRETO (AUTOR)

TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. EXISTÊNCIA DE DIVISÃO ARTIFICIAL DO PLEITO COM QUEBRA ENTRE OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE ATRASADOS. BURLA À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. SENTENÇA ANULADA PARA REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO PREVENTO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, ANULAR de ofício a sentença, de acordo com o fundamentado, e ante a impossibilidade de divisão do valor que pretende em várias ações conforme o ano da restituição, devendo o juízo a quo, decidir como entender de direito, aferindo qual seria o juízo prevento, encaminhando os autos com decisão, ou acaso entenda que é o prevento providenciar a reunião dos autos e a renúncia, ou ainda, avaliar se é hipótese de extinção do pleito sem julgamento do mérito, considerando o pedido aduzido e a competência em razão do valor. Sem custas e honorários, diante da anulação de ofício. Publique-se. Intime-se. Dê-se ciência também a 2ª Relatora da 6ª Turma Recursal, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2024.

5061824-60.2024.4.02.5101**510014559395 .V4****RECURSO CÍVEL Nº 5061824-60.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA**RECORRENTE:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)**RECORRIDO:** FERNANDO JIMENEZ BARRETO (AUTOR)**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

"Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I do CPC, para reconhecer a não incidência de imposto de renda sobre as verbas denominadas FOLGAS OFFSHORE pagas no ano de 2022 e condenar a União a restituir ao autor os valores indevidamente recolhidos a título Imposto de Renda sobre as referidas verbas, devidamente corrigidas com a incidência da Taxa SELIC, e, nos termos da fundamentação, conforme as declarações de imposto de renda a serem apresentadas pela parte autora na fase de liquidação."

Alega a parte recorrente que deve haver distinção entre a conversão em pecúnia de folga não gozada e o pagamento dobrado pelo serviço efetivamente prestado em período que, em tese, deveria ser de folga.

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por FERNANDO JIMENEZ BARRETO em face de UNIÃO - FAZENDA NACIONAL pelo procedimento do Juizado Especial Cível objetivando a declaração de não incidência de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF sobre o montante recebido a título de "FOLGA OFFSHORE" no ano de 2022 e a restituição das parcelas indevidamente recolhidas neste período, devidamente atualizadas.

Como destacado na sentença, verificou-se que o pedido possui causa de pedir idêntica no processo nº 5061811-61.2024.4.02.5101, em trâmite na 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro; no processo nº 5061804-69.2024.4.02.5101, em trâmite na 11ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro; e no processo nº 5061832-37.2024.4.02.5101, em trâmite na 7ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro.

O Juízo *a quo* ainda destacou que o autor, apesar da identidade de causa de pedir 9 não incidência de imposição de renda sobre a rubrica 'FOLGA OFFSHORE, utilizou o artifício de fatiar os períodos de restituição, de modo que, na presente demanda, o autor se reporta ao IRPF relativo ao ano de 2022, ao passo que, no processo nº 5061811-61.2024.4.02.5101 se refere aos anos de 2020 e 2021; no processo nº 5061804-69.2024.4.02.5101, ao ano de 2024; e no processo nº 5061832-37.2024.4.02.5101, ao ano de 2023.

Vejamos o atual andamento de cada processo:

1) Processo nº 5061804-69.2024.4.02.5101: Distribuído à 11ª VF de Execução Fiscal do Rio de Janeiro **em 16/08/2024 às 15h21**, referente ao ano de 2024. **Despachado em 19/08/2024 às 17h48**. Sentença de procedência, sem especificação de ano. Recurso julgado pela 6ª TR, que manteve a sentença.

2) Processo nº 5061811-61.2024.4.02.5101: Distribuído à 10ª VF de Execução Fiscal **em 16/08/2024 às 15h30**, referente aos anos de 2020 e 2021. **Despachado em 22/08/2024 às 14h24**. Sentença de procedência em 07/10/2024, sem especificação do ano no dispositivo, ainda não remetido às TR.

3) Processo nº 5061824-60.2024.4.02.5101: Distribuído à 3ª VF de Execução Fiscal **em 16/08/2024 às 15h40**, referente ao ano de 2022. **Despachado em 19/08/2024 às 15h28**. Sentença de procedência em 01/10/2024, com especificação do ano.

4) Processo nº 5061832-37.2024.4.02.5101: Distribuído à 7ª VF de Execução Fiscal do **Rio de Janeiro em 16/8/24 às 15:50**, referente ao ano de 2023. **Despachado em 19/8/2024 às 18h57**. Ainda sem sentença.

Pois bem.

Primeiramente, importante destacar que, em sendo a competência o pressuposto processual, mais próximo ao órgão jurisdicional deve ser o primeiro a ser aferido.

Na sequência, destaco que o critério de competência consubstancia no valor, por regra geral diz respeito a competência relativa, de conhecimento não de ofício. Entretanto, no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Federais há determinação expressa que excetua a regra geral do CPC e fixa dito critério de competência absoluto e, portanto, podendo ser conhecido de ofício, *ex vi* do § 3º, art. 3º da Lei 10.259/01. Vejamos:

" § 3º No foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua competência é absoluta."

Sobre o tema, neste sentido destaco, inclusive o tema 1030 do STJ:

"Ao autor que deseje litigar no âmbito de juizado especial federal cível, é lícito renunciar, de modo expresso e para fins de atribuição de valor à causa, ao montante que exceda os 60 salários mínimos previstos no artigo 3º, caput, da Lei 10.259/2001, aí incluídas, sendo o caso, as prestações vincendas".

A competência em razão do valor, na seara federal é absoluta quer para os Juizados que admite renúncia expressa, quer para as Varas Federais. O valor da causa, conteúdo econômico pretendido, é requisito essencial da petição inicial regido pelos artigos 291 e 292 do CPC. E há regramento expresso de como aferi-lo;

"Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível."

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

..

§ 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes."

A parte autora pode ajuizar o pleito em sede de Juizado ou em procedimento ordinário. Contudo, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico, apontado com base nas regras do C.P.C.

Considerando o conteúdo econômico em concreto, pode a parte autora propor sua lide sob o rito dos Juizados, ainda que conteúdo econômico suplante a alçada no ajuizamento, considerando as parcelas vencidas e as doze vincendas, devendo para tal, renunciar expressamente ao excedente. Ou, não o fazendo, restará afastada a competência dos Juizados, estando a lide sujeita a competência das Varas Federais.

O que não se admite, porque caracterizaria burla a competência absoluta dos Juizados, com afronta a dignidade da Justiça, é a divisão da pretensão em mais de uma lide, sobrecarregando a estrutura do Poder Judiciário com 4 (quatro) ações ao invés de uma, isso sem mencionar a possibilidade de decisões conflitantes. Pois, no limite algumas poderiam ser julgadas procedentes e outras não, havendo quebra de uniformização, algo que o legislador, nas recentes reformas, vem evitando com vários novos instrumentos no processo civil.

A divisão pretendida pela parte autora, ou seja, de divisão da restituição devida pelo mesmo fundamento - FOLGA OFFSHORE, com uma ação para cada ano, não é admitida;

- Processo nº 5061804-69.2024.4.02.5101: Distribuído à 11ª VF de Execução Fiscal do Rio de Janeiro **em 16/08/2024 às 15h21**, referente ao ano de 2024.
- Processo nº 5061811-61.2024.4.02.5101: Distribuído à 10ª VF de Execução Fiscal **em 16/08/2024 às 15h30**, referente aos anos de 2020 e 2021. **Despachado em 22/08/2024 às 14h24**.
- Processo nº 5061824-60.2024.4.02.5101: Distribuído à 3ª VF de Execução Fiscal **em 16/08/2024 às 15h40**, referente ao ano de 2022. **Despachado em 19/08/2024 às 15h28**. Sentença de procedência em 01/10/2024, com especificação do ano.
- Processo nº 5061832-37.2024.4.02.5101: Distribuído à 7ª VF de Execução Fiscal do **Rio de Janeiro em 16/8/24 as 15:50**, referente ao ano de 2023. **Despachado em 19/8/2024 às 18h57**.

Pois, a divisão de uma suposta "lide" em mais de uma, tem como único fundamento a divisão de competência absoluta, não se admitindo, o valor da restituição em cada ano, inclusive com possível afronta ao precatório, para recebimento via várias RPVs.

Outrossim, tendo em vista o aqui fundamentado, entendo que a sentença deve ser anulada, ante a possível burla da competência dos Juizados Especiais Federais.

Considerando que ainda há duas ações, uma ainda não julgada e outra ainda sem recurso em face da sentença, deve o Juízo *a quo* observar e analisar os horários dos processos acima, nos quais houve o fatiamento do conteúdo econômico pretendido, com intuito de burlar a competência dos juizados, conforme entender de direito, definindo sua competência ou encaminhando os autos ao juízo que entender competente.

Destaco que um processo já teve o recurso julgado pela 6ª Turma -Processo nº 5061804-69.2024.4.02.5101, distribuído à 11ª VF.

Mas que os demais ainda não tiveram julgamento em grau de recurso.

Dê -se ciência desta decisão e da impossibilidade de divisão da mesma pretensão - não incidência de imposto de renda sobre a rubrica Folga Offshore - em tantos ações em quantos os anos que se pretende restituição, aos demais juízos, ou seja, a 11ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal, a 7ª Vara Federal de Execução Fiscal.

Cientifique-se também a 2ª Relatora da 6ª Turma Recursal, para que adote as providências que entender cabíveis, considerando que o prazo dos embargos está em curso.

Reunidas as ações, no juízo prevento, deverá a parte autora ser intimada a considerando a reunião em uma única lide, apresentar o conteúdo econômico pretendido e renunciar nos termos do enunciado 54 das Turmas Recursais RJ, considerando so termos do tema 1030 do STJ;

" Antes da prolação da sentença, é imprescindível que a parte autoraseja instada a dizer se renunciaa eventual excedente ao limite da alçada dos Juizados Especiais "

"Ao autor que deseje litigar no âmbito de Juizado Especial Federal Cível, é lícito renunciar, de modo expresso e para fins de atribuição de valor à causa, ao montante que exceda os 60 (sessenta) salários mínimos previstos no art. 3º, caput, da Lei 10.259/2001, aí incluídas, sendo o caso, **até doze prestações vincendas, nos termos do art. 3º, § 2º, da referida lei, c/c o art. 292, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.**"

Não o fazendo resta evidenciada a incompetência dos Juizados. Destaco que, ressalvada manifestação da Relatoria da 6ª Turma, tal decisão tem como objeto apenas os juízos 3ª, 7ª e 10ª Varas de Execução Fiscal.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, VOTO por ANULAR de ofício a sentença, de acordo com o fundamentado, e ante a impossibilidade de divisão do valor que pretende em várias ações conforme o ano da restituição, devendo o juízo a quo, decidir como entender de direito, aferindo qual seria o juízo prevento, encaminhando os autos com decisão, ou acaso entenda que é o prevento providenciar a reunião dos autos e a renúncia, ou ainda, avaliar se é hipótese de extinção do pleito sem julgamento do mérito, considerando o pedido aduzido e a competência em razão do valor. Sem custas e honorários, diante da anulação de ofício. Publique-se. Intime-se. Dê-se ciência também a 2ª Relatora da 6ª Turma Recursal.